



BLOQUE A

Tipus d'empreses i la seua organització

Una vegada clara la idea, la següent decisió és pràctica i cara de desfer: on muntar l'empresa, quina grandària donar-li i sota quina forma jurídica registrar-la.



Temps estimat de lectura: 25-30 min · Sabers LOMLOE:
A.3, A.4 · Prerequisits: Unitat 1 (concepte d'empresa i
classificacions bàsiques). En acabar esta unitat sabràs:
Identificar els principals factors de localització empresarial
i aplicar-los a un cas real amb criteris quantitatius.

“

Tres decisions operatives marquen els primers anys d'una empresa i són cares de desfer: on s'ubica, quina grandària es dona d'eixida i sota quina forma jurídica es registra. Esta unitat et dona els criteris per a prendre-les bé la primera vegada.



EL CAS

Marina factura 60.000 € com a il·lustradora autònoma. El seu assessor l...

Tota persona emprenedora s'enfronta abans de posar el primer euro a tres decisions operatives que després són cares o impossibles de desfer: on muntar l'empresa, quina grandària es donarà d'eixida i sota quina forma jurídica es constituirà. No són decisions romàntiques com a la unitat anterior;

*Per què la forma jurídica «més barata»
(autònom) pot eixir més cara que constituir
una societat?*



§ 2

La dimensió de l'empresa



Més de la meitat de les pimes espanyoles són d'una sola persona

La forma estàndard de mesurar la grandària d'una empresa a la Unió Europea procedeix de la Recomanació 2003/361/CE, que combina tres criteris: nombre de persones ocupades, volum de facturació anual i total de balanç. Esta estructura té conseqüències importants per a l'economia espanyola: Menor capacitat d'inversió en R+D.



§ 3

La forma jurídica



Fins a 2013, fundar una SL costava 3.005,06 €. Hui pot costar un euro

Decidir sota quina forma jurídica registrar una empresa és, en la pràctica, decidir tres coses alhora: quanta responsabilitat personal assumix la persona emprenedora davant dels deutes del projecte, quant capital inicial cal i sota quin règim fiscal tributarà. L'elecció no és trivial i convé revisar-la amb assessorament professional.



§ 4

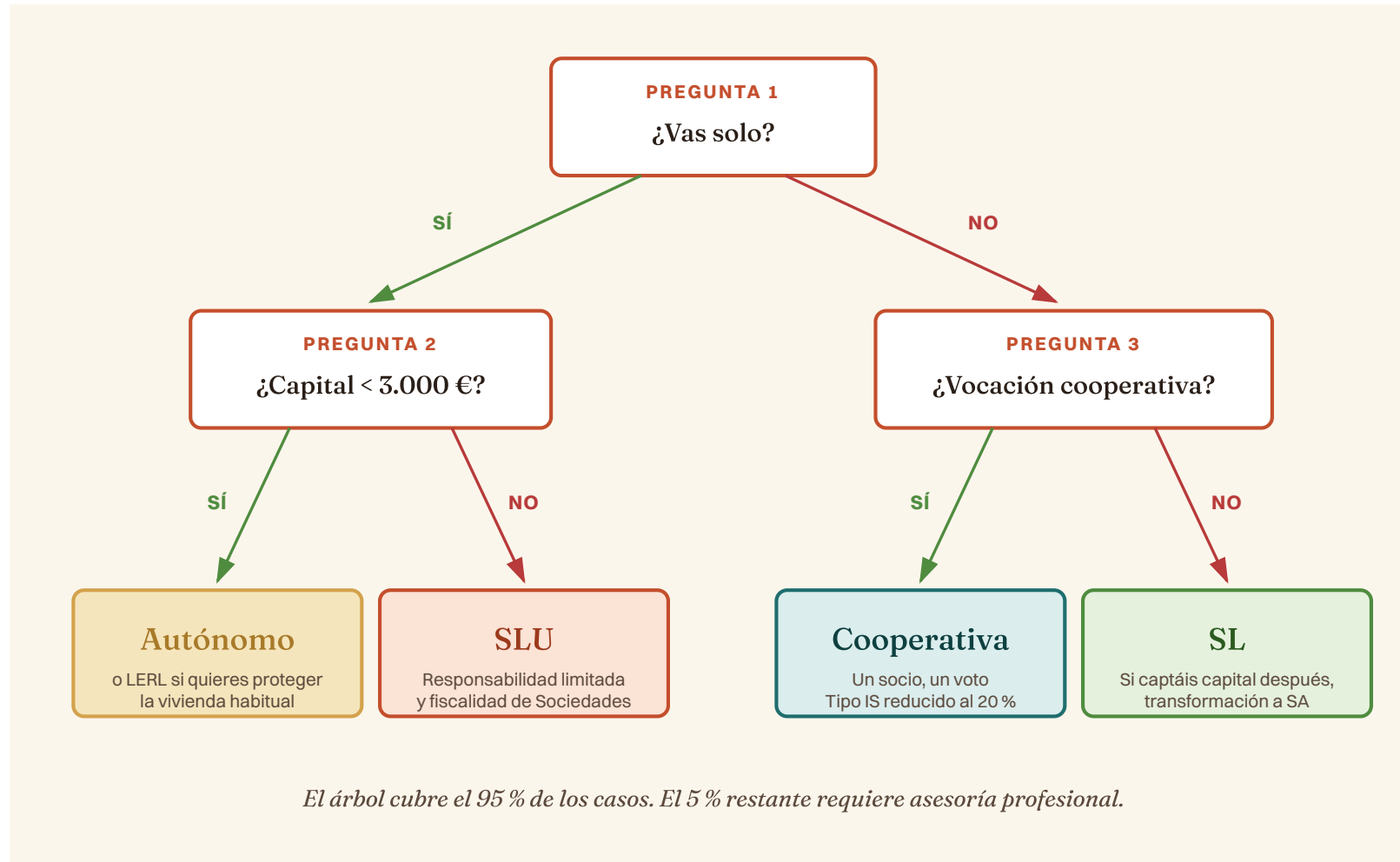
Criteris per a triar forma jurídica



Arbre de decisió simplificat

El que es decidix quan es tria forma jurídica és un paquet de set variables alhora: Responsabilitat. Estàs disposat a respondre amb el teu patrimoni personal? Si no, descarta autònom i societats de responsabilitat personal (civil, col·lectiva). Capital inicial disponible. Si tens menys de 3.000 € i no et pots acollir a SLFS, autònom.

Arbre de decisió per a triar forma jurídica: cinc preguntes, cinc terminals.





§ 5

Transformacions de forma jurídica



Glovo: de SL a SA quan va entrar Delivery Hero

Una decisió que es pren a l'inici no és necessàriament per a sempre. El canvi de forma jurídica és legalment possible i, en projectes que creixen, pràcticament inevitable. Les transformacions més freqüents són: D'autònom a SLU — quan el benefici anual supera els 40.000-50.000 € i la fiscalitat de Societats comença a ser més avantatjosa qu...



2.1 · Convé passar d'autònom a SLU quan creix el benefici?

Enunciat Marta és desenvolupadora freelance donada d'alta com a autònoma. En 2025 ha facturat 90.000 € i, descomptant gastos deduïbles (material, formació, part proporcional de...

Escenari A — autònoma amb 60.000 € de benefici (tot IRPF). Trams estatals IRPF 2025 aplicats al benefici (simplificació, sense mínim personal): fins a 12.450 € al 19 %; 12.450-20.200 al 24 %; 20.200-35.200 al 30 %; 35.200-60.000 al 37 %.

Escenari B — SLU. Marta cobra 30.000 € de sou i deixa 30.000 € de benefici a la societat. IRPF sobre els 30.000 € de sou: $12.450 \times 0,19 + 7.750 \times 0,24 + 9.800 \times 0,30 = 2.365,50 + 1.860 + 2.940 = 7.165,50$ €. Impost de Societats sobre els 30.000 € restants al 25 %: 7.500 €. Quota RETA de l'administrador (similar): 5.100 €....



§ 6

El registre d'una empresa a Espanya



Constituir una empresa a Espanya exigix complir una sèrie de tràmits administratius seqüencials. El detall varia segons la forma jurídica, però l'esquelet és similar i convé reconéixer-lo. Per a autònoms. Alta a Hisenda (model 036/037 al cens d'empresaris). Alta al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social).



§ 7

Connexió amb el projecte capstone



Els tres eixos de l'organització empresarial

A estes altures del curs, cada equip del projecte capstone té ja una idea inicial de negoci (Unitat 1) i ha de decidir, abans d'avançar, tres coses: On ubicaria la seua empresa si fora real, justificant amb els factors de localització. Localització: factors de cost, mercat i entorn.



§ 8

Glossari



Localització empresarial: decisió sobre on situar una empresa, considerant factors de cost, mercat i entorn. És un cost enfonsat típic: canviar-la després sol ser car. Factor de cost enfonsat: inversió o decisió ja realitzada que no pot recuperar-se i, per tant, no hauria d'influir en decisions futures (encara que psicològicament ho faça)...



§ 9

Per a aprofundir



Si esta unitat t'ha interessat, ací van algunes lectures, vídeos o recursos per a anar més enllà: Manual pràctic de Societats — Francisco José Alonso Espinosa (2022). Per què encaixa: referència universitària per a entendre les formes jurídiques espanyoles amb detall legal sense perdre's en argot.



§ 10

Preguntas per a reflexionar



Estes preguntes no tenen una resposta única. Servixen per a discutir a classe o per a pensar individualment en tancar la unitat: Espanya és un país de microempreses (94 % té menys de 10 treballadors).

Fins aquí la teoria

Continua al llibre de la unitat.